

1500131-47.2021.8.26.0556

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Ricardo Domingos Rinhel

Comarca: Matão

Foro: Foro de Matão

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/10/2022

... uma filha. Tem passagem por furto e tráfico. Nada tem contra as testemunhas.

O réu CLEBER AUGUSTO DE SOUZA, ouvido na fase inquisitiva (fl. 05), na presença de seu advogado Dr. Roberto Romano, OAB nº 264.024, declarou: "QUE NÃO TEM COMO FORNECER O CONTATO COM SEUS FAMILIARES UMA VEZ QUE É MORADOR DE RUA; QUE CIENTE DOS FATOS ALEGA QUE NÃO PRATICOU O FURTO DOS FIOS E NA VERDADE ACHOU ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Matão

Foro de Matão

Vara Criminal

Rua Leandro Bocchi , 560, Matao - SP - cep 15991-152

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500131-47.2021.8.26.0556 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500131-47.2021.8.26.0556

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Cleber Augusto de Souza e outro

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ricardo Domingos Rinhel

Vistos.

I - Relatório

GABRIEL FERNANDO BONATTI, qualificado nos autos (fl. 25), e CLEBER AUGUSTO DE SOUZA, qualificado nos autos (fl. 17), foram denunciados como incurso no artigo 155, §4º, incisos I, II (escalada) e IV, do Código Penal, porque, segundo a denúncia, na data de 19 de fevereiro de 2021, por volta das 09h47min, na Rua Nhonho Magalhaes, 629 - Vila Santa Cruz, nesta cidade e comarca de Matão, agindo em concurso e unidade de desígnios entre si, subtraíram, em proveito comum, mediante escalada, destruição e rompimento de obstáculo, coisa alheia móvel, consistente em 21 (vinte e um) metros de fio de cobre e 15 (quinze) metros de fio de telefonia, avaliados em um total de R\$ 120,00 (cento e vinte reais), pertencentes à vítima Olila do Carmo Sergio.

O processo teve tramitação regular em face de GABRIEL FERNANDO BONATTI, entretanto, com relação ao réu CLEBER AUGUSTO DE SOUZA, foi determinada a suspensão do processo, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, nos termos da decisão de fls. 224/226.

O Ministério Público pugnou pela condenação de Gabriel.

A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição. Subsidiariamente, requer a aplicação

da pena no patamar mínimo.

É, em síntese, o relatório.

II - Fundamentação

O réu GABRIEL FERNANDO BONATTI foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 155, §4º, incisos I, II (escalada) e IV, do Código Penal.

O pedido condenatório é procedente em parte.

A materialidade delitiva resultou demonstrada nos autos através do auto de prisão em flagrante (fl. 01); boletim de ocorrência nº 249/2021 (fls. 09/11); auto de exibição e apreensão (fl. 12); auto de entrega (fl. 13); fotografias (fl. 32); auto de avaliação (fls. 79); laudo pericial do local dos fatos (fls. 86/94); relatório final (fls. 95/97); laudo pericial de objeto apreendido - alicate (fls. 112/114), bem como pela prova oral produzida nos autos.

A autoria foi comprovada.

O réu GABRIEL FERNANDO BONATTI, ouvido na fase inquisitiva (fl. 06), declarou: "QUE ADMITE QUE ESTAVA SUBTRAINDO A FIAÇÃO DA CASA QUANDO FOI SURPREENDIDO PELO POLICIAIS; QUE PEGOU OS FIOS NO QUINTAL E NÃO ARROMBOU AS PORTAS ESCLARECENDO QUE AS MESMAS JÁ SE ENCONTRAVAM QUEBRADAS; QUE AGIU SOZINHO; QUE NÃO TEM PASSAGENS PELA POLÍCIA; QUE A INTENÇÃO ERA VENDER OS FIOS E COM O DINHEIRO ADQUIRIR DROGAS PARA USO." Em Juízo disse que viu a casa abandonada e subtraiu os fios para comprar drogas. Estava junto com Cleber. Os fios que Cleber carregava também tinham sido subtraídos na residência. Para entrar na residência pulou o portãozinho de grade. Não arrombou as portas. Estas já estavam abertas. Cleber disse aos policiais que tinha encontrado os fios em uma caçamba. Contudo, estava consigo. Cleber estava meio bêbado. Estava sob influência de drogas. Chegou depois que Cleber na casa. Como o viu com os fios, resolveu entrar na casa e pegar outros fios. Salienta que sabia o que estava fazendo. Pegaria os fios para vender e trocar por drogas. Não subtrairia drogas diretamente do traficante. Tem 24 anos. Desempregado. É amasiado. Possui uma filha. Tem passagem por furto e tráfico. Nada tem contra as testemunhas. O réu CLEBER AUGUSTO DE SOUZA, ouvido na fase inquisitiva (fl. 05), na presença de seu advogado Dr. Roberto Romano, OAB nº 264.024, declarou: "QUE NÃO TEM COMO FORNECER O CONTATO COM SEUS FAMILIARES UMA VEZ QUE É MORADOR DE RUA; QUE CIENTE DOS FATOS ALEGA QUE NÃO PRATICOU O FURTO DOS FIOS E NA VERDADE ACHOU A FIAÇÃO EM UMA CAÇAMBA NA RUA; QUE POSSUI PASSAGEM POR FURTO MAS "JÁ PAGOU NA JUSTIÇA". O réu Cleber não foi citado, estando o processo suspenso, nos termos do artigo 366 do CPP.

A vítima ODILA DO CARMO SERGIO, ouvida na fase inquisitiva (fl. 04), disse que: "É PROPRIETÁRIA DA RESIDÊNCIA SITUADA NA RUA NHONHÔ MAGALHÃES, N. 629 - VILA SANTA CRUZ - HAVIDA POR HERENÇA; QUE O CITADO IMÓVEL SE ENCONTRA VAZIO E NESTA DATA TOMOU CONHECIMENTO DE QUE DOIS INDIVÍDUOS ADENTRARAM NA CASA E SUBTRAÍRAM OS FIOS DE ENERGIA ALI EXISTENTES E QUE PARA ACESSO AO LOCAL ARROMBORAM AS PORTAS QUE GUARNECEM A CASA; QUE O ATO FOI PERCEBIDO POR UMA VIZINHA QUE ACIONOU A POLÍCIA; QUE VISUALIZOU OS RAPAZES DETIDOS SENDO QUE NÃO OS CONHECE; QUE OS FIOS FORAM DEVOLVIDOS; QUE NO LOCAL EXISTE UMA CASA NOS FUNDOS ONDE TAMBÉM FORAM SUBTRAÍDOS A FIAÇÃO EM OUTRA OCASIÃO."

A testemunha Policial Militar TORRYAN DE JESUS CRESPI, ouvida na fase inquisitiva (fl. 02), declarou: "É POLICIAL MILITAR E NESTA DATA SE ENCONTRAVA EM SERVIÇO, JUNTAMENTE COM SEU COLEGA DE FARDA LEANDRO PEREIRA, QUANDO, EM PATRULHAMENTO PREVENTIVO, RECEBERAM CHAMADO, VIA C.A.D., NOTICIANDO QUE DOIS INDIVÍDUOS TERIAM ADENTRADO NA CASA SITUADA NA AV. NHONHÔ MAGALHÃES N. 629 - VILA SANTA CRUZ; QUE IMEDIATAMENTE SE DESLOCARAM ATÉ O ENDEREÇO INDICADO JÁ REALIZANDO O CERCO COM APOIO DE OUTRAS VIATURAS; QUE, COM A APROXIMAÇÃO NAS IMEDIAÇÕES DO LOCAL, MAIS PRECISAMENTE NO CRUZAMENTO DA RUA PRUDENTE DE MORAES COM A AV. NHONHÔ MAGALHÃES, O AUTUADO CLEBER AUGUSTO DE SOUZA FOI DETIDO SENDO QUE O MESMO CARREGAVA UM SACO PRETO DE LIXO CONTENDO 15 METROS DE FIAÇÃO TELEFÔNICA RESIDENCIAL; QUE, EM SEGUIDA, RUMARAM PARA A RESIDÊNCIA ACIMA CITADA E, EM SEU INTERIOR, FOI DETIDO GABRIEL FERNANDO BONATTI E ESTE JÁ HAVIA SUBTRAÍDO DO LOCAL 21 METROS DE FIAÇÃO DE COBRE RESIDENCIAL; QUE AS FIAÇÕES REALMENTE PERTENCIAM AQUELE IMÓVEL; QUE PARA INGRESSAR NO INTERIOR DA CASA E EDÍCULA OS DETIDOS ARROMBARAM DUAS PORTAS; QUE O DETIDO GABRIEL CONFESSOU A PRÁTICA DO FURTO AFIRMANDO QUE ESTAVA JUNTO COM CLEBER, MAS

ESTE ALEGOU QUE ACHOU OS FIOS EM UMA CAÇAMBA; QUE A VÍTIMA ODILA FOI CONTACTADA E COMPARECEU NESTA REPARTIÇÃO POLICIAL; QUE OS DETIDOS FORAM LEVADOS ATÉ O PRONTO SOCORRO PARA EXAMES DE CORPO DE DELITO E DEPOIS CONDUZIDOS ATÉ ESTA REPARTIÇÃO POLICIAL ONDE A AUTORIDADE POLICIAL DECRETOU A PRISÃO EM FLAGRANTE DE AMBOS." Em Juízo, ratificou a versão apresentada. Gabriel é usuário de drogas e tem passagem por tráfico e furto.

A testemunha Policial Militar LEANDRO PEREIRA DA SILVA, ouvida na fase inquisitiva (fl. 03) declarou: "É POLICIAL MILITAR E NESTA DATA SE ENCONTRAVA EM SERVIÇO JUNTAMENTE COM SEU COLEGA DE FARDA TORRYAN, REALIZANDO EM PATRULHAMENTO OSTENSIVO, QUANDO FORAM ACIONADOS PELO C.A.D. NOTICIANDO QUE DOIS INDIVÍDUOS TERIAM ADENTRADO NA CASA SITUADA NA AV. NHONHÔ MAGALHÃES N. 629 - VILA SANTA CRUZ; QUE ENTÃO SE DESLOCARAM ATÉ O ENDEREÇO CITADO JÁ REALIZANDO O CERCO COM AUXÍLIO DE OUTRAS VIATURAS; QUE CHEGANDO NAS IMEDIAÇÕES DO LOCAL, MAIS PRECISAMENTE NO CRUZAMENTO DA RUA PRUDENTE DE MORAES COM A AV. NHONHÔ MAGALHÃES, O AUTUADO CLEBER AUGUSTO DE SOUZA FOI DETIDO SENDO QUE O MESMO CARREGAVA UM SACO PRETO DE LIXO CONTENDO 15 METROS DE FIOS DE TELEFONE; QUE EM ATO CONTÍNUO SE DIRIGIRAM ATÉ A RESIDÊNCIA ACIMA MENCIONADA E EM SEU INTERIOR FOI DETIDO GABRIEL FERNANDO BONATTI E ESTE JÁ HAVIA SUBTRAÍDO DA CASA 21 METROS DE FIAÇÃO DE COBRE RESIDENCIAL; QUE AS FIAÇÕES APREENHIDAS REALMENTE GUARNECIAM AQUELE IMÓVEL; QUE PARA INGRESSAR NO INTERIOR DA CASA E EDICULA OS DETIDOS ARROMBARAM DUAS PORTAS; QUE O DETIDO GABRIEL CONFESSOU A PRÁTICA DO FURTO CONFIRMANDO QUE ESTAVA JUNTO COM CLEBER, MAS ESTE ALEGOU QUE ACHOU OS FIOS EM UMA CAÇAMBA; QUE A VÍTIMA ODILA FOI CONTACTADA E COMPARECEU NESTA REPARTIÇÃO POLICIAL; QUE OS DETIDOS FORAM LEVADOS ATÉ O PRONTO SOCORRO PARA EXAMES DE CORPO DE DELITO E DEPOIS CONDUZIDOS ATÉ ESTA REPARTIÇÃO POLICIAL ONDE A AUTORIDADE POLICIAL RATIFICOU A PRISÃO EM FLAGRANTE DE AMBOS." Em Juízo, ratificou a versão apresentada. A casa estava desocupada. Não lembra a versão apresentada pela vítima.

Ao final da instrução, tenho que os fatos descritos na inicial foram parcialmente demonstrados.

Segundo apurado, no dia dos fatos, o réu Gabriel, juntamente com o réu Cléber, com manifesto animus furandi, dirigiram-se até o imóvel situado na Rua Nhonho Magalhães, 629 - Vila Santa Cruz, nesta cidade e comarca de Matão.

Aproveitando-se que a casa se encontrava desabitada, os réus escalaram o muro que guarnece o local, ganhando seu interior. Na sequência, deliberaram por saquear os bens que ali se encontravam, consistentes em fios de cobre e de telefonia.

Sucedeu que, vizinhos notaram uma movimentação estranha na residência de propriedade da vítima e acionaram a Polícia, comunicando que dois indivíduos haviam invadido o imóvel.

Realizadas diligências, os policiais lograram deter CLEBER AUGUSTO nas proximidades da casa, ocasião em que ele foi detido carregando um saco de lixo com 15 metros de fiação de propriedade da ofendida.

Ato contínuo, a Polícia foi até a casa telada e surpreendeu GABRIEL FERNANDO em seu interior. Na ocasião, o réu já havia subtraído 21 metros de fiação de cobre.

Indagados perante a Autoridade Policial, CLEBER AUGUSTO negou a prática do delito, aduzindo que encontrou a res em uma caçamba.

Lado outro, GABRIEL FERNANDO confirmou a subtração, porém, negou a perpetração do ilícito mediante arrombamento.

Ouvido em Juízo, Gabriel disse que estava junto com Cleber, bem como que subtraiu os fios para vender e adquirir entorpecentes. Salientou que pulou o portão de grade, mas não arrombou as portas.

Os policiais militares, por sua vez, confirmaram que o réu confirmou, informalmente, que estava praticando o crime com o réu Cléber. Confirmaram, ainda, que o réu estava no interior da residência no momento da abordagem e que os fios que estavam em posse de Cleber eram do imóvel.

Assim, não é o caso de se reconhecer a prática do crime tentado, uma vez que o corréu já estava em via pública em posse de parte dos objetos subtraídos.

As qualificadoras do concurso de agentes e escalada também estão comprovadas através do laudo pericial de fls. 86/94, bem como pela prova oral produzida em Juízo, inclusive a confissão.

Portanto, resultou devidamente provado que o réu GABRIEL FERNANDO BONATTI, na data de 19 de fevereiro de 2021, por volta das 09h47min, na Rua Nhonho Magalhaes, 629 - Vila Santa Cruz, nesta cidade e comarca de Matão, agindo em concurso e unidade de desígnios com terceiro, subtraiu, em proveito comum, mediante escalada, coisa alheia móvel, consistente em 21 (vinte e um) metros de fio de cobre e 15 (quinze) metros de fio de telefonia, avaliados em um total de R\$ 120,00 (cento e vinte reais), pertencentes à vítima Olila do Carmo Sergio, ocorrendo a subsunção ao preceito primário do artigo 155, §4º, II (escalada) e IV (concurso de agentes), do Código Penal.

Não foi demonstrada nenhuma causa excludente de ilicitude ou culpabilidade. Fica afastado o princípio da insignificância, uma vez que a conduta do réu não é dotada de irrisória ofensividade ao bem jurídico tutelado.

Trata-se de furto qualificado pela escalada e concurso de agentes. O valor subtraído não é ínfimo.

Ademais, para uma pequena cidade do interior (atentando-se que os estabelecimentos comerciais e residências, em sua maioria, são de pequeno porte e os cidadãos, também em sua maioria, muito pobres), considerar sem relevância a subtração descrita na denúncia poderia gerar caos social, instalando-se insegurança entre as pessoas de bem.

Nada obstante, o bem subtraído é de pequeno valor (menor que um salário-mínimo à época dos fatos).

O privilégio constante do § 2º, do artigo 155, do Código Penal, deve ser aplicado ao caso, isto porque a causa de diminuição, tratada no referido parágrafo, diz respeito às causas subjetivas do agente (primariedade) e ao valor da coisa (pequeno valor). Desta forma, há a possibilidade de aplicação de circunstância de diminuição de pena do privilégio com as qualificadoras, desde que objetivas.

A esse respeito desse entendimento, no seguimento do crime de furto, a Ministra Relatora do HC 96843 do STF, ministra Ellen Gracie, entendeu que não há incompatibilidade entre as regras constantes dos dois parágrafos referidos, uma vez que o critério norteador deve ser o da verificação da compatibilidade entre as qualificadoras (artigo 155, parágrafo 4º) e o privilégio (artigo 155, parágrafo 2º).

Nesse sentido:

"DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. RÉU PRIMÁRIO. RES FURTIVA DE PEQUENO VALOR. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DO PRIVILÉGIO PREVISTO NO PARÁGRAFO 2º DO ART. 155 DO CP. ORDEM CONCEDIDA. 1. A questão tratada no presente writ diz respeito à possibilidade de aplicação do privilégio previsto no parágrafo 2º do art. 155 do Código Penal ao crime de furto qualificado. 2. Considero que o critério norteador, deve ser o da verificação da compatibilidade entre as qualificadoras (CP. art. 155, § 4º) e o privilégio (CP. art. 155, § 2º). E, a esse respeito, no segmento do crime de furto, não há incompatibilidade entre as regras constantes dos dois parágrafos referidos. 3. No caso em tela, entendo possível a incidência do privilégio previsto no parágrafo 2º do art. 155 do Código Penal, visto que, apesar do crime ter sido cometido em concurso de pessoas, o paciente é primário e a coisa furtada de pequeno valor. 4. Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus".

O réu, pelo que consta dos autos, era primário à época.

Logo, há que se aplicar o disposto no art. 155, § 2º, do CP.

Por fim, tendo em vista que o réu cometeu o crime em concurso de agentes, com escalada, para que se cumpra a finalidade da pena, o reconhecimento do privilégio (§ 2º do art. 155) deve ser apenas para substituir a pena de reclusão pela de detenção.

Não foi demonstrada nenhuma excludente de ilicitude ou de culpabilidade.

Eventual embriaguez culposa ou voluntária não afasta a imputabilidade penal (art. 28, CP).

Não há nenhum elemento nos autos de que o réu tenha o discernimento reduzido.

Aliás, praticou atos concatenados (ingressou na residência e subtraiu bens para, somente depois, adquirir drogas). Certamente, caso não soubesse o que estava fazendo, furtaria drogas diretamente dos traficantes.

III - Dosimetria da pena

A pena do delito capitulado no artigo 155, §4º, do Código Penal, tem por base pena privativa de liberdade de 02 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Como visto, o reconhecimento do privilégio (§ 2º do art. 155) deve ser apenas para substituir a pena de reclusão pela de detenção.

As circunstâncias judiciais são negativas. Foram reconhecidas duas qualificadoras (concurso de agentes e escalada). Logo, uma delas será usada para qualificar o crime e a outra será usada como circunstância judicial negativa. Assim, para que haja justa reprovação e prevenção delitiva, fixo a pena 1/5 acima do mínimo legal, ou seja, em 02 anos, 04 meses e 24 dias de detenção, e 12 dias-multa.

Não há agravante a considerar. Considerando a atenuante da confissão, retorno a pena ao patamar mínimo de 02 anos de detenção e 10 dias-multa.

Não há causa de aumento ou de diminuição específica a computar.

Chega, pois, à pena de 02 anos de detenção e 10 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo, em face da ausência de dados quanto à situação econômica do réu.

Considerando a primariedade do réu e sua confissão, o regime inicial de cumprimento de pena será o aberto.

Por fim, observando o disposto no artigo 44 do Código Penal, cujos requisitos estão presentes para a hipótese dos autos, e, com fundamento no art. 44, § 2º, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos consistentes: 1) na proibição de frequentar determinados lugares, quais sejam: bares, casas noturnas, salões de bailes, salões de jogos e casas de prostituição, por igual lapso temporal, em qualquer horário (art. 47, IV, do Código Penal); e, 2) prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas (art. 46, "caput", do Código Penal), por igual lapso temporal, a critério do Juízo das Execuções.

O réu respondeu ao processo em liberdade. Tendo em vista a pena imposta, não há fundamento para a custódia cautelar (artigo 312 do Código de Processo Penal), razão pela qual poderá recorrer em liberdade.

IV – Decisão

Ante todo o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido condenatório veiculado na denúncia a fim de CONDENAR o réu GABRIEL FERNANDO BONATTI, qualificado nos autos, como incurso no artigo 155, §4º, incisos II (escalada) e IV, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 02 anos de detenção, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo. Substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos consistentes: 1) na proibição de frequentar determinados lugares, quais sejam: bares, casas noturnas, salões de bailes, salões de jogos e casas de prostituição, por igual lapso temporal, em qualquer horário (art. 47, IV, do Código Penal); e, 2) prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas (art. 46, "caput", do Código Penal), por igual lapso temporal, a critério do Juízo das Execuções. Recurso em liberdade.

Condeno-o, outrossim, ao pagamento das custas processuais, observado a gratuidade, se o caso. Deixo de fixar o valor mínimo de reparação por ausência de parâmetros seguros nos autos.

Após o trânsito em julgado, anote-se e oficie-se à Justiça Eleitoral para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal.

P. R. I. C.

Matão, 19 de outubro de 2021.

RICARDO DOMINGOS RINHEL

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA